P U T U S A N

Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nazib
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /8 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Empat No. A49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Nazib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Nazib** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang serinngan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, Muhammad Nazib pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Ellys Riki Jaya (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur seriang adanya Transaksi Narkotika lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur lalu sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yakni terdakwa, kemudian saksi Ricky Swanda melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu saksi Ricky Swanda menghampiri terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi Rizky Swanda akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jensis shabu kepada terdakwa. Kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 3 (tiga) klip plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan para saksi di dalam dompet berwarna putih yang terletak di tanah di bawah kaki terdakwa dimana uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan terdakwa lalu para saksi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa yang dibeli dari seseorang dengan panggilan ABANG (DPO) yang mana sudah 5 (lima) kali terdakwa beli dari ABANG (DPO), Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1006/NNF/2023 tanggal 27 FebruaRI 2023 yang ditandatangani oleh 1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Nazib.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Muhammad Nazib adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

- Bahwa terdakwa Muhammad Nazib tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Muhammad Nazib pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Ellys Riki Jaya (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur seriang adanya Transaksi Narkotika lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur lalu sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yakni terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi Ricky Swanda melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu saksi Ricky Swanda menghampiri terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi Rizky Swanda akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jensis shabu kepada terdakwa. Kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 3 (tiga) klip plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan para saksi di dalam dompet berwarna putih yang terletak di tanah di bawah kaki terdakwa dimana uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan terdakwa lalu para saksi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1006/NNF/2023 tanggal 27 FebruaRI 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Nazib.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Muhammad Nazib adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

- Bahwa terdakwa Muhammad Nazib tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur Erginda Siallagan, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jln.Empat No.A.49 Pulo Brayan Kel.Bengkel Lama Kec.Medan Timur-Kota Medan;
- Bahwa Ada informasi masyarakat yang dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jln. Empat No.A.49 Pulo Brayan Kel.Bengkel Lama Kec.Medan Timur-Kota Medan ;
- Bahwa ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3 (tiga) orang melakukan andercaverbuy yang dilakukan oleh Ricky Swanda yang berpura-pura membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menerima uang membeli shabu tersebut dari andercaverbuy, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip pada andercaverbuy, dan saat itu saksi dengan satu team lagsung melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berup 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah dompet dibawah kaki Terdakwa berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1(satu) sekop yang terbuat dari pipet dan uang tuni Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil dari penujulan shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 2 (dua) gram shabu dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki tidk dikenl di daerah Percut, setelah itu Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual Terdakwa pada pembelinya:
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) gram shabu dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan bila shabu tersebut berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual Terdakwa perpaket dengan haraga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah satu setengah bulan jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tapi karena ada informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ricky Swanda, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jln.Empat No.A.49 Pulo Brayan Kel.Bengkel Lama Kec.Medan Timur-Kota Medan;
- Bahwa Ada informasi masyarakat yang dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jln. Empat No.A.49 Pulo Brayan Kel.Bengkel Lama Kec.Medan Timur-Kota Medan ;
- Bahwa ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3 (tiga) orang melakukan andercaverbuy yang dilakukan oleh Ricky Swanda yang berpura-pura membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menerima uang membeli shabu tersebut dari andercaverbuy, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip pada andercaverbuy, dan saat itu saksi dengan satu team lagsung melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berup 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah dompet dibawah kaki Terdakwa berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1(satu) sekop yang terbuat dari pipet dan uang tuni Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil dari penujulan shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 2 (dua) gram shabu dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki tidk dikenl di daerah Percut, setelah itu Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual Terdakwa pada pembelinya:
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) gram shabu dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan bila shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa perpaket dengan haraga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah satu setengah bulan jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tapi karena ada informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jln.EmpatNo.A.49Pulo Bryn Kel.Bengkel Lama Kec.Medan Timur-Kota Medan;
- Bahwa ada Polisi yang berpura-pura membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang membeli shabu tersebut dari Polisi itu, saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip pada pembelinya, terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah dompet dibawah kaki Terdakwa berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan uang tuni Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil dari penujulan shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli 2 (satu) gram shabu dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Percut setelah itu terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk terdakwa jual pada pembelinya:
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) gram shabu dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut terdakwa bagi 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bila shabu tersebut berhasil terdakwa jual terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan dalam menjual shabu;
- Bahwa terdakwa sudah setahun memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jln.EmpatNo.A.49Pulo Bryn Kel.Bengkel Lama Kec.Medan Timur-Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah dompet dibawah kaki Terdakwa berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan uang tuni Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil dari penujulan shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri dan akan diperjual belikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1006/NNF/2023 tanggal 27 FebruaRI 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Nazib.

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Muhammad Nazib adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Nazib dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Ellys Riki Jaya (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur seriang adanya Transaksi Narkotika lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke Jalan Empat No. A 49 Pulo Brayan Kel. Bengkel Lama Kec. Medan Timur lalu sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yakni terdakwa, kemudian saksi Ricky Swanda melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu saksi Ricky Swanda menghampiri terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi Rizky Swanda akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jensis shabu kepada terdakwa. Kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 3 (tiga) klip plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan para saksi di dalam dompet berwarna putih yang terletak di tanah di bawah kaki terdakwa dimana uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan terdakwa lalu para saksi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa yang dibeli dari seseorang dengan panggilan ABANG (DPO) yang mana sudah 5 (lima) kali terdakwa beli dari ABANG (DPO), Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1006/NNF/2023 tanggal 27 FebruaRI 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Nazib.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Muhammad Nazib adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa Muhammad Nazib tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazib tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nazib tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,27 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denny L Tobing, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Denny L Tobing, S.H., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)